N'ARTE · DOCUMENTO 08

Caselle di consenso e punti di accettazione

Per ogni punto della Piattaforma: cosa si accetta, con quale testo, se è obbligatorio e cosa viene registrato.

Documento	Caselle di consenso e punti di accettazione
Versione	0.97 — bozza per revisione legale
In vigore dal	Contestualmente ai documenti 01–07
Destinazione	Documento tecnico-legale interno: non si pubblica. Guida l'implementazione dei moduli.
Destinatari	Legale (approvazione dei testi) e sviluppo (implementazione)

1. Principi

1.1 Accettare un contratto e prendere visione di un'informativa sono atti diversi. I Termini si *accettano*. L'informativa privacy si *legge*, e non va «accettata» né «consentita» quando il trattamento si basa sul contratto (art. 6, par. 1, lett. b GDPR) o sull'interesse legittimo (lett. f). Il consenso (lett. a) serve solo per ciò che è davvero facoltativo, come il marketing e i cookie non tecnici.

1.2 Ogni casella ha uno scopo solo. Nessuna casella preselezionata. Le caselle facoltative non condizionano l'invio del modulo.

1.3 Ogni accettazione lascia una prova: chi, con quale ruolo, cosa, quale versione, quando, da quale modulo, con quale browser e da quale indirizzo IP (conservato solo come impronta). Per chi ha un account la prova va nella tabella `user_consents`; per chi non ce l'ha, sulla riga del dato raccolto (`consent_version`, `consent_at`). In entrambi i casi è inviata anche al Consent Database di iubenda.

1.4 Consumatore o Professionista. Dove la disciplina diverge — approvazione specifica ex art. 1341 c.c., recesso, esecuzione immediata — il modulo chiede all'Utente se agisce per un'attività professionale o con partita IVA, e mostra le caselle pertinenti.

NOTA PER IL LEGALE — COSA CAMBIA RISPETTO A OGGI

- La casella attuale dei moduli pubblici dice «Ho letto l'informativa privacy e **acconsento al trattamento** dei miei dati per essere ricontattato». Per rispondere a una richiesta dell'interessato la base giuridica è il contratto o le misure precontrattuali, non il consenso. Chiedere un consenso non necessario lo rende revocabile e genera ambiguità: si propone una frase informativa senza casella (art. 5).
- La casella di registrazione dice «Ho letto e **accetto la informativa privacy** e i termini d'uso»: unisce due atti diversi e contiene un refuso («la informativa»).
- La tabella `user_consents` oggi ammette solo `privacy`, `termini` e `marketing`: le nuove voci dell'art. 3 richiedono una migration.
- Oggi la prova su iubenda manca proprio nei due punti in cui si accettano i Termini: la registrazione e il booking con registrazione in linea.

2. Punti di accettazione — tabella riassuntiva

#	Punto	Chi	Caselle	Documenti
A	Registrazione (/register)	Utente, Organizzatore	A1 Termini (obbl.) · A2 18+ (obbl.) · A3 approvazione specifica (obbl. se Professionista) · A4 marketing (facolt.)	01 (+04 se Organizzatore)
B	Schermata di riaccettazione (/accetta-condizioni)	Tutti gli account	Come A, sui documenti pertinenti al ruolo	01 + 02/03/04 secondo il ruolo
C	Richiesta di booking con registrazione in linea	Nuovo Organizzatore	A1 · A2 · A3 se Professionista · A4 facolt.	01 + 04
D	Prima Richiesta di booking di un Utente già registrato	Utente che diventa Organizzatore	D1 Condizioni organizzatori (obbl., una tantum)	04
E	Candidatura artista	Aspirante Artista	E1 18+ (obbl.) · E2 veridicità e diritti sul video (obbl.) · frase informativa privacy	Informativa
F	Attivazione dell'account Artista (primo accesso dall'invito)	Artista	F1 Termini + Condizioni artisti (obbl.) · A3 se Professionista · A4 facolt.	01 + 03
G	Checkout dell'Abbonamento	Artista	G1 Condizioni di abbonamento (obbl.) · G2 esecuzione immediata (obbl. per il Consumatore) · G3 approvazione specifica (Professionista)	02
H	Caricamento dei media e dei componenti della band	Artista	H1 diritti sui contenuti (obbl., una tantum per versione) · H2 consenso dei componenti (obbl. quando se ne aggiunge uno)	03, artt. 4–5
I	Pubblicazione di una recensione	Organizzatore	I1 recensione veritiera (obbl.)	05
L	Invio di una segnalazione	Chiunque	L1 buona fede (obbl.)	06

M	Moduli pubblici (contatti, richiesta evento, interesse format, richiesta all'artista, consulenza pubblica)	Chiunque	Frase informativa privacy, nessuna casella · A4 facolt. se si vuole raccogliere il marketing	Informativa
N	Banner cookie	Chiunque	Gestito da iubenda: consenso granulare per finalità	Cookie policy

3. Voci da registrare

Voce (`kind`)	Si registra quando	Versione
`termini`	A1, C, F1, B	versione del doc. 01
`condizioni_organizzatori`	A1 con ruolo Organizzatore, C, D1, B	versione del doc. 04
`condizioni_artisti`	F1, B	versione del doc. 03
`condizioni_abbonamento`	G1, a ogni sottoscrizione	versione del doc. 02, collegata all'id della subscription Stripe
`esecuzione_immediata`	G2	versione del doc. 02, id della subscription
`clausole_specifiche`	A3, G3	versione del documento a cui si riferisce
`maggiore_eta`	A2, E1	—
`diritti_contenuti`	H1	versione del doc. 03
`marketing`	A4 (e revoca)	versione dell'informativa
`privacy_letta` (non è un consenso)	A, C, E, F, M: presa visione	versione dell'informativa

3.1 La recensione (I1) e la segnalazione (L1) non richiedono una voce separata: la dichiarazione si registra sulla riga della recensione o della segnalazione, con l'istante e la versione del documento.

4. Testi proposti

A · Registrazione

A1 (obbligatoria) — «Ho letto e accetto i Termini e condizioni d'uso» *[se il ruolo scelto è Organizzatore:]* «e le Condizioni per gli organizzatori».

A2 (obbligatoria) — «Dichiaro di avere almeno 18 anni.»

Domanda — «Ti registri per un'attività professionale o con partita IVA (locale, associazione, impresa, professionista)?» ○ Sì ○ No

A3 (obbligatoria se «Sì») — «Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile approvo specificamente le clausole elencate all'art. 19 dei Termini *[e, per l'Organizzatore, in fondo alle Condizioni per gli organizzatori]*: estraneità di N'arte al contratto con l'artista ed esclusioni di responsabilità; garanzie e manleva; limitazione di responsabilità; sospensione e recesso di N'arte; modifiche dei termini; foro esclusivo di Napoli.»

A4 (facoltativa, non preselezionata) — «Voglio ricevere via email novità su eventi, format e opportunità di N'arte. Posso annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.»

Frase sotto il pulsante (nessuna casella) — «I tuoi dati sono trattati come descritto nell'informativa privacy.»

C · Richiesta di booking con registrazione in linea

Stesse caselle A1 (nella variante con le Condizioni per gli organizzatori), A2, A3 e A4, precedute da:

«Inviando la richiesta crei un account N'arte come organizzatore. Ti mandiamo un'email per confermare l'indirizzo.»

NOTA PER IL LEGALE — SCOSTAMENTO
Questo flusso oggi crea l'account con email già confermata, senza la verifica dell'indirizzo e senza la casella dei 18 anni. Va allineato prima della pubblicazione (nota 00, §5).

D · Prima Richiesta di booking di un Utente già registrato

D1 (obbligatoria, solo la prima volta) — «Inviando la richiesta diventi organizzatore su N'arte. Ho letto e accetto le Condizioni per gli organizzatori, in particolare gli obblighi su SIAE, agibilità, permessi e sicurezza dell'evento, che restano a mio carico.»

E · Candidatura artista

E1 (obbligatoria) — «Dichiaro di avere almeno 18 anni.»

E2 (obbligatoria) — «Dichiaro che le informazioni inserite sono veritiere e che ho i diritti per inviare il video e i materiali allegati, compreso il consenso delle persone che vi compaiono.»

Frase informativa — «Usiamo questi dati per valutare la candidatura e ricontattarti, come descritto nell'informativa privacy.»

F · Attivazione dell'account Artista

F1 (obbligatoria) — «Ho letto e accetto i Termini e condizioni d'uso e le Condizioni per gli artisti, compresa la licenza sui contenuti che pubblico (art. 4) e le garanzie sui diritti (art. 5).»

Poi, come in A: la domanda Professionista/Consumatore, A3 riferita alle clausole dei docc. 01 e 03, e A4.

G · Checkout dell'Abbonamento

Riepilogo prima del pulsante — «Piano Pro, mensile, 9,99 € (prezzo finale, senza IVA: regime forfettario). Si rinnova automaticamente ogni mese allo stesso prezzo finché non disdici. Puoi disdire quando vuoi dalla pagina Abbonamento.»

G1 (obbligatoria) — «Ho letto e accetto le Condizioni di abbonamento.»

G2 (obbligatoria per il Consumatore) — «Chiedo che l'abbonamento inizi subito. So che, se recedo entro 14 giorni, pagherò solo la parte di servizio già fruita e mi verrà rimborsato il resto.»

G3 (obbligatoria per il Professionista) — «Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. approvo specificamente le clausole indicate in fondo alle Condizioni di abbonamento: rinnovo automatico, esclusione di rimborsi per il periodo in corso, obbligo di mezzi e rimedio, modifiche di prezzo e servizio, sospensione e cessazione.»

Pulsante — «Abbonati con obbligo di pagamento».

NOTA PER IL LEGALE — IMPLEMENTAZIONE

Le caselle vanno nella pagina Abbonamento di N'arte, prima del reindirizzamento a Stripe Checkout, perché Stripe non ospita caselle personalizzate con valore di prova per N'arte. Oppure si usa la funzione *consent collection / custom text* di Stripe Checkout, con la registrazione nel webhook. Il testo di G2 va rivisto se lo shooting del Max annuale resta nel periodo di recesso (doc. 02, art. 7.5).

H · Contenuti e componenti della band

H1 (obbligatoria, una volta per ogni versione del doc. 03; il server rifiuta i caricamenti senza la dichiarazione registrata) — «Pubblico solo contenuti di cui ho i diritti: brani miei o autorizzati, registrazioni di cui ho i diritti, foto e video di cui ho il permesso dell'autore e delle persone riconoscibili.»

H2 (obbligatoria quando si aggiunge un componente; data della dichiarazione registrata sul componente) — «Ho informato questa persona che il suo nome e il suo ruolo compariranno sul profilo pubblico e ho il suo consenso.»

I · Recensione

I1 (obbligatoria) — «Confermo che la recensione riguarda un evento reale con questo artista, che è la mia opinione sincera e che non ho ricevuto nulla in cambio. Rispetta il Regolamento delle recensioni.»

L · Segnalazione

L1 (obbligatoria) — «Dichiaro in buona fede che le informazioni fornite sono esatte e complete.»

M · Moduli pubblici

Frase informativa, al posto della casella attuale — «Usiamo i dati che ci lasci solo per rispondere a questa richiesta, come descritto nell'informativa privacy.»

5. Riaccettazione e versioni

5.1 Alla pubblicazione dei documenti approvati si porta `LEGAL_CONSENT_VERSION` alla data di entrata in vigore. Ogni account passa dalla schermata /accetta-condizioni e accetta i documenti del proprio ruolo. Gli Artisti con Abbonamento in corso accettano anche il doc. 02, che si applica dal rinnovo successivo, salvo le clausole più favorevoli, che si applicano subito.

5.2 Per le modifiche successive: le modifiche sostanziali richiedono una nuova versione con preavviso di 15 giorni (doc. 01, art. 17) e una nuova accettazione. Le correzioni formali aggiornano solo `LEGAL_VERSION` e non richiedono riaccettazione. Ogni versione pubblicata resta archiviata con la data.

> **NOTA PER IL LEGALE**
> La riaccettazione tramite schermata bloccante per gli utenti già registrati è già costruita e pronta (gate `/accetta-condizioni`). Va deciso se, per gli account che non accettano entro un termine, l'account resti bloccato solo nelle aree riservate (comportamento attuale) o se si proceda alla cessazione con preavviso ai sensi del doc. 01, art. 16.3.